

TENTATIVA III

INFRAÇÕES PENAIS QUE NÃO ADMITEM TENTATIVA

Habitual

Crimes habituais se consumam com a reiteração de atos, que demonstram um estilo de vida do agente. O ato isoladamente considerado é um indiferente penal.

Para que seja considerada a prática um crime habitual, a pessoa precisa exercer dois ou mais atos.

Ex.: Curandeirismo.

CP, art. 284. Exercer o curandeirismo: I – prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância; II – usando gestos, palavras ou qualquer outro meio; III – fazendo diagnósticos.

Omissivo Próprio ou Puro

São aqueles em que o tipo penal descreve a conduta omissiva. Nestes crimes, a consumação ocorre junto com a execução do crime.

Trata-se de crime unissubsistente. Não é possível fracionar o *iter criminis*. Se o agente deixa de realizar o ato determinado por lei, já pratica o delito.

Ex.: Omissão de socorro.

Art. 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: Pena: Detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.

ATENÇÃO

Os Crimes Omissivos Impróprios, também chamados de Crimes Comissivos por Omissão, admitem a tentativa.

Unissubsistentes

Infrações que se consumam com um único ato.

A execução e a consumação ocorrem na mesma hora.

ANOTAÇÕES



Exemplos:

1. Crimes omissivos próprios ou puros.
2. Crimes praticados verbalmente (Injúria, calúnia, ameaça e desacato).
3. Crimes de perigo abstrato (Ex.: porte ilegal de arma de fogo).

Preterdoloso

São os crimes que ocorrem quando o agente tem dolo na conduta e culpa no resultado, ou seja, dolo no antecedente e culpa no consequente. Ele tem o dolo de praticar uma conduta, mas o resultado não era planejado por ele.

O agente não tem a intenção de provocar o resultado agravador, que lhe é imputado a título de culpa.

Exemplo: Lesão corporal seguida de morte (**Art. 129**, § 3º, CP)

Há dolo na intenção, que é a agressão e culpa no resultado, que é a morte.



Atentado ou de Empreendimento

A figura tentada recebe o mesmo tratamento do crime consumado.

Exemplos:

1. **Art. 352**, CP – (Evasão mediante violência contra a pessoa) “Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa: Pena – detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência.”
2. **Art. 309**, Código Eleitoral – “Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem: Pena – reclusão até três anos”.

Obs.: o **art. 14**, inciso segundo do CP vai se aplicar não somente aos crimes que estão no Código Penal, mas também a todos os outros crimes que temos no ordenamento jurídico brasileiro, a menos que uma lei especial traga uma disposição especial. **Ex.:** Se o agente tenta praticar um crime ambiental (Lei n. 9.605), ele responde pelo crime consumado da Lei n. 9.605 combinado com o **art. 14**, inciso segundo.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/TJ-AL/JUIZ/2008) Assinale o crime que admite a tentativa.
 - a. de atentado.
 - b. de mera conduta.

ANOTAÇÕES

- c. unissubsistente.
- d. omissivo próprio.
- e. habitual.

COMENTÁRIO

O crime de mera conduta admite tentativa. **Ex.:** Um sujeito que tenta praticar a violação de domicílio, mas não consegue.

2. (MPE-PB/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2011) Acerca da tentativa, julgue as seguintes assertivas:

- I – Considera-se tentativa branca aquela na qual o bem tutelado pelo tipo penal não sofre qualquer dano, apesar de esgotados todos os atos executórios.
- II – Chama-se de crime falho a tentativa perfeita.
- III – Não se admite tentativa nos crimes preterdolosos.
- IV – Não se admite tentativa nas contravenções penais.

- a. I, II, III e IV estão corretas.
- b. Apenas III e IV estão corretas.
- c. Apenas IV está correta.
- d. Apenas II está errada.



3. (VUNESP/MPE-SP/ANALISTA DE PROMOTORIA/2010) Com relação à tentativa, é correto afirmar que:

- a. A tentativa perfeita também é conhecida por crime consumado.
- b. Na tentativa perfeita o crime não se consuma porque o agente desiste de prosseguir na execução.
- c. Na tentativa perfeita o agente pratica todos os atos que entende necessários à obtenção do resultado.
- d. A lei penal prevê expressamente que a tentativa imperfeita será punida com menos rigor do que a perfeita.
- e. Na tentativa imperfeita o agente sequer inicia a execução, sendo impedido por fatores que lhe são externos.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- a) A tentativa perfeita é aquela em que o agente utilizou todos os meios à sua disposição, mas o crime não se consumou por razões alheias a sua vontade.
- b) Este caso é chamado de desistência voluntária, não tem nada a ver com a tentativa.
- d) Em tese, é possível que uma tentativa imperfeita chegue mais próxima a alcançar o resultado que uma tentativa perfeita.
- e) Se o agente sequer tivesse iniciado a execução, não existiria sequer a tentativa, estaria ainda nos atos preparatórios e não nos atos executórios.

4. (CESPE/TRE-GO/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/2015) No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime impossível, julgue o item a seguir.

Configura-se tentativa incruenta no caso de o agente não conseguir atingir a pessoa ou a coisa contra a qual deveria recair sua conduta.

COMENTÁRIO

A tentativa incruenta é a tentativa branca.



GABARITO

- 1. b
- 2. a
- 3. c
- 4. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
